

1502675-30.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Carlos Rodrigues e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 20h45, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1502675-30.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502675-30.2019.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Carlos Rodrigues e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 20h45, na Rua José Roberto Pires de Camargo, n. 162, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, DANIEL JUCA DOS SANTOS MORINI, qualificado a fls. 7, vendeu uma porção contendo aproximadamente 0,5 grama de cocaína e trazia consigo 42 microtubos plásticos contendo 21,5 gramas de cocaína", droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, o denunciando comercializava entorpecentes no local indicado, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, ocasião em que foi procurado por Antônio Carlos Rodrigues, que desejava adquirir uma porção de cocaína. Logo que entregou a porção de droga ao adquirente, que ainda não havia realizado o pagamento, guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina ingressaram na via e se depararam

com a negociação entre as partes, de forma que realizaram abordagem. No momento em determinaram que DANIEL levantasse suas mãos, ele atirou para trás, por cima da cabeça, um estojo, que caiu próximo de si, entre suas pernas. Ao inspecionarem o estojo encontraram a quantia de R\$ 175,00 e 42 invólucros de cocaína. Em revista pessoal, encontraram em poder de Antônio uma porção de cocaína, idêntica às que foram encontradas com DANIEL, e a quantia de R\$ 10,00, que seria utilizada para o pagamento. Questionados, Antônio afirmou que havia recebido a porção de droga de DANIEL. Este, por sua vez, negou a comercialização de entorpecentes, bem como que a droga existente no estojo lhe pertencesse. A quantidade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e demais circunstâncias dos fatos não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelo denunciando. Diante do exposto, denuncio DANIEL JUCA DOS SANTOS MORINI como incurso no art. 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 e requeiro que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei n. 11.343/06, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu o regime inicial aberto e substituição da pena privativa por pena restritiva.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que o acusado é semi-imputável.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 12/14, com apreensão de 22 gramas de entorpecente ilícito.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado Daniel Juca dos Santos Morini confessou que estava na posse de entorpecente para venda. Afirma que é dependente químico e já foi internado para tratamento.

As testemunhas GM Brenon Ferreira da Silva e Marcel Roque Fajon disseram que viram dois sujeitos trocando alguma coisa. Nesse momento o réu se livrou de um estojo, no qual foi encontrado o entorpecente ilícito.

III.3 Exame da prova

Houve confissão, nos termos do interrogatório.

Os guardas civis descreveram de forma harmônica a situação de flagrante delito, bem como apontaram o acusado como responsável por jogar ao solo o entorpecente apreendido.

Portanto, a confissão veio confirmada por outros elementos de prova.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

O documento a fls. 131/135 demonstra que o acusado é semi-imputável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes. O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à confissão, aplica-se a Súmula 231 do STJ.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Reduzo ainda a pena em metade em razão da semi-imputabilidade, passando a 10 meses de reclusão, mais 83 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 – Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2o., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Daniel Juca dos Santos Morini à pena de dez meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 83 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

A semi-imputabilidade não recomenda a aplicação de pena substitutiva.

Nos termos do art. 47 da Lei nº 11.343/2006, intime-se o réu, pessoalmente, para comparecer ao Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de sua residência, entregando-lhe cópia do laudo a fls. 131/135.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 1 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA